الثابت من دراسات المحققين أن الإمام مالكاً لم يدون أصول مذهبه، ولم يحددها أيضاً.

المأثور من قوله:

شأنه في ذلك شأن معاصره الإمام أبي حنيفة.

ومن هنا فإن أصول مذهب مالك إنما استقاها علماء المذهب من قضاياه، ومسائله وفتاواه، ومن منهجه في كتابه الموطأ إشارة حيناً وتصريحاً حيناً آخر.

ولعل ذلك هو سبب الاختلاف في عد هذه الأصول.

فبينما يراها بعضهم ستة عشر أصلاً فإن البعض الآخر كالسبكي يعدها خمسمائة أصل.

ويذكر أبو زهرة أن أدق إحصاء لهذه الأصول هو ما ذكره القرافي في تنقيح الأصول، وأنها : -

القرآن، والسنة، والإجماع، وإجماع أهل المدينة، والقياس، وقول الصحابة، والمصلحة المرسلة، والعرف والعادات، وسد الذرائع، والاستصحاب، والاستحسان (أثنا عشر أصلاً)

ومع أن أبا زهرة يستوجه ذكر القرافي لهذه الأصول، فإنه يستوجه- أيضاً – اختصاره إلى أربعة فقط هي :

الكتاب – السنة – والإجماع – والرأي

وذلك القصر له وجهة.

وذلك لأن عمل أهل المدينة، وقول الصحابي، إنما أخذ بهما مالك على أنهما من شعب السنة.

وكلمة الرأي تشمل بعمومها : المصالح المرسلة، وسد الذرائع، والعادات، والاستحسان، والاستصحاب.

لأن هذه من وجوه الرأي.